DECLARAÇÃO DE FATOS, VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS

E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS**
(Para fins de análise pela Defensoria Pública da União – DPU)

Eu, **JUDITH ETELVINA COELHO DE SOUZA**, brasileira,residente a rua: das gardeneas,Quadra:10, Casa:01, Bairro: Jd. Tarumã ,Cidade: Várzea Grande-MT, Tel:(65) 9 8405 3119, na condição de **esposa e tutora/curadora** de **ROBERTO CESAR DE SOUZA**, CPF nº **353.771.601-00**, venho, respeitosamente, declarar os fatos abaixo, para fins de análise constitucional pela **DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU**.

1. HISTÓRICO FUNCIONAL E DE SAÚDE

O Sr. Roberto Cesar de Souza trabalhou na **Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por aproximadamente 18 anos**.

No ano de **2001**, foi **diagnosticado com transtorno psiquiátrico**, ocasião em que **psicóloga da corporação emitiu laudo**, informando que ele **não poderia exercer atividade operacional nas ruas**, sendo encaminhado a tratamento psiquiátrico.

Na época, passou a ser acompanhado pelo **Dr. Josimar Honório Barreto**, mantendo tratamento contínuo.

2. PROCESSO CRIMINAL E APOSENTADORIA

Em **2002**, foi instaurado **procedimento criminal** imputando-lhe os crimes de **tortura e lesão corporal**.

No curso do processo, em **2005**, o Sr. Roberto foi **aposentado por invalidez**, em razão do diagnóstico **CID F20 (esquizofrenia)**, conforme publicação em Diário Oficial.

Em **2011**, o processo criminal foi julgado, resultando em **absolvição quanto ao crime de tortura** e **reconhecimento da prescrição da lesão corporal**, inexistindo qualquer condenação criminal.

3. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Apesar da aposentadoria por invalidez e da absolvição criminal, em **2013** foi ajuizada **ação de improbidade administrativa**, na qual o Sr. Roberto Cesar de Souza foi condenado à **perda da função e dos proventos**.

A decisão foi **executada em 2015**, resultando na supressão de **verba de natureza alimentar**.
O processo encontra-se **julgado e arquivado definitivamente**.

4. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS IDENTIFICADAS

No entendimento da declarante, houve violação aos seguintes direitos e garantias constitucionais:

a) **Inexistência de condenação criminal superior a dois anos**, requisito exigido para perda da função de militar;
b) **Violação ao direito adquirido**, decorrente da aposentadoria por invalidez concedida em 2005;
c) **Ausência de instauração de Conselho de Disciplina**, obrigatório pelo Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
d) **Desconsideração da incapacidade mental do servidor**, sem adoção das garantias legais adequadas.

5. BUSCA POR ASSISTÊNCIA JURÍDICA

A declarante buscou atendimento junto à **Defensoria Pública de Várzea Grande/MT**, sendo orientada a procurar a **Defensoria Pública em Cuiabá/MT**.

Posteriormente, foi encaminhada à **Defensoria de segunda instância**, onde recebeu a informação de que **o processo estava arquivado definitivamente**, sem análise das questões constitucionais apresentadas.

6. PEDIDO DE MICROFILMAGEM DOS LAUDOS MÉDICOS

Requer-se apoio institucional da **Defensoria Pública da União** para obtenção da **microfilmagem e/ou cópia integral dos laudos médicos, prontuários e registros clínicos** do Sr. Roberto Cesar de Souza junto aos seguintes órgãos:

- **IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso**;
- **IML – Instituto Médico Legal**;
- **Junta Médica Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso**.

Tais documentos são **essenciais** para comprovação da **incapacidade mental preexistente** e para análise de **nulidades absolutas**.

7. FINALIDADE

A presente declaração tem por finalidade **subsidiar a atuação constitucional da Defensoria Pública da União**, visando a cessação de violações a direitos fundamentais, especialmente:

- **dignidade da pessoa humana**;
- **devido processo legal**;
- **ampla defesa**;
- **direito adquirido**.

Declaro que as informações acima são verdadeiras.

Local e data: _____

Assinatura: _____
JUDITH ETELVINA COELHO DE SOUZA
Tutora / Curadora Judicial